

1500148-85.2017.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

FABIO MONTEIRO BATISTA

Autos nº. 1500148-85.2017.8.26.0536

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

FABIO MONTEIRO BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

De acordo com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500148-85.2017.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500148-85.2017.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

FABIO MONTEIRO BATISTA

Autos nº. 1500148-85.2017.8.26.0536

Segunda Vara Criminal da Comarca de São Vicente.

Vistos.

FABIO MONTEIRO BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

De acordo com a acusação, no dia 21 de janeiro de 2017, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Rua Benedito de Almeida Ribeiro, altura do nº25, Parque das Bandeiras, nesta cidade e comarca de São Vicente, o acusado, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 28 (vinte e oito) pedras de crack.

Narra a denúncia que no dia e local dos fatos, policiais realizavam patrulhamento

de rotina pelo local, quando avistaram o acusado em atitude suspeita, motivo pelo qual resolveram abordá-lo.

Narra, ainda, que, durante a revista pessoal, encontraram com o acusado os entorpecentes apreendidos, embalados e acondicionados para pronta venda.

Narra, por fim, que as circunstâncias da prisão do acusado, local, quantidade e forma de acondicionamento, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercadoria ilícita.

Na fase policial o réu permaneceu em silêncio (fls.10).

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 02 de fevereiro de 2017 (fls. 49/50)

O réu foi citado pessoalmente (fls. 80) e apresentou resposta à acusação (fls. 95/96).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 107/108).

Foi juntado laudo químico toxicológico dos entorpecentes (fls. 72/73).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa. Por fim, o réu foi interrogado (fls. 143\144- em mídia).

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Requereu a fixação da pena base em patamar acima do mínimo legal, por força do artigo 42, da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal. Requereu, ainda, o reconhecimento da inviabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06, bem como a a fixação do regime inicial fechado.

A Defensoria Pública requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas ou a desclassificação para posse de drogas para uso próprio, reconhecendo-se a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu redução de pena prevista no artigo 33, §4, da Lei 11.343/06, assim como a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no artigo 44 e seus incisos do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento.

A denúncia procede.

A autoria e materialidade restaram demonstradas.

A testemunha Leonardo Martins Mendes, policial militar, narrou que estava fazendo patrulhamento pelo local dos fatos, quando avistou o acusado em atitude suspeita, pois demonstrou nervosismo quando visualizou a viatura policial. Por este motivo, realizaram a abordagem e encontraram a droga apreendida no bolso da bermuda do acusado (28 pedras de crack, embaladas em "saquinhos").

A testemunha Francisco Martins Xavier, policial militar, narra no mesmo sentido que o policial Leonardo, acrescentando que o acusado admitiu informalmente a prática delitiva no momento da abordagem, dizendo que estava precisando de dinheiro e por isso estava fazendo a venda do entorpecente.

A testemunha Luzia Aparecida Batista, tia do acusado, disse não ter presenciado os fatos. Apenas prestou-se a depor em favor da boa conduta do réu.

Em juízo o réu negou a prática delitiva. Relatou que a droga apreendida em seu poder não lhe pertencia, pois foi colocada em seu bolso pelos policiais militares, que resolveram abordá-lo enquanto ele caminhava em via pública, perto da adega onde ele trabalha.

É certo que, em juízo, o réu negou a prática delitiva. Ocorre que sua negativa restou isolada no conjunto probatório, uma vez que não foi apresentado elemento algum para desmerecer os depoimentos dos policiais, limitando-se apenas a imputar falsamente aos policiais a conduta criminosa de ter colocado a droga em seu poder. Nesse sentido, não há elementos para se afirmar que os policiais aleatoriamente escolheram o acusado, para injustamente imputar-lhe a prática do crime de tráfico de drogas.

Saliente-se que a palavra dos policiais tem valor probatório como à de todo indivíduo, pois seria um contra senso o Estado credenciar essas pessoas para a

função repressiva se pudesse, ao depois negar-lhe crédito quando viessem dar conta de suas diligências.

Não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. (Bol. TJSP 79/03).

A circunstância de a prova da acusação estar esteada basicamente nos depoimentos dos policiais que empreenderam a diligência que culminou na apreensão das drogas e prisão em flagrante do réu não é óbice à condenação dos apelantes, se os depoimentos forem firmes coerentes e isentos de má-fé. (EJTJSC, dez 2001, pág. 102).

Claramente demonstrada a finalidade mercantil das substâncias entorpecentes, tendo em vista a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pelas circunstâncias narradas pelos policiais, em depoimentos harmônicos e coerentes entre si. Além disso, o réu admitiu informalmente a traficância no momento da prisão. Consigne-se que a materialidade restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 02) e laudo definitivo de constatação de droga apreendida (fls. 72/73), além das provas orais colhidas em juízo.

Logo, uma vez presentes autoria e materialidade delitiva, a condenação é medida de rigor.

Passo, então, a dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal a pena-base será fixada atendendo-se as diretrizes do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

O preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 prevê pena em abstrato entre 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

Tendo em vista que as circunstâncias do artigo 42 da lei 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao acusado, fixo a pena no mínimo legal - 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Há que ser aplicada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. O réu é primário e não há nos autos elementos concretos para se afirmar que o réu se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa.

A diminuição deverá ocorrer no máximo legal (dois terços), diante da ausência, na lei, de critério objetivo ou mesmo subjetivo para quantificá-lo. Resultará, assim, na pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

Verifica-se, portanto, fixação de pena em patamar inferior a quatro anos o que, em tese, preenchido os demais requisitos legais, ensejaria a substituição da pena por restritiva de direito.

Após a edição da Resolução 5/12 do Senado Federal, possível a substituição da pena privativa de liberdade, pela restritiva de direito, preenchidos os requisitos legais.

Passo, portanto, a análise deles. Estando presentes os requisitos previstos nos incisos I (crime cometido sem violência ou grave ameaça), II (réu não reincidente em crime doloso) e III (circunstâncias judiciais favoráveis) do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade, que deverá ser cumprida a razão de uma hora para cada dia de condenação, em local a ser fixado pelo juiz da execução e 10 dias-multa. Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

Em caso de descumprimento, o regime inicial da pena privativa de liberdade será no regime aberto.

Não havendo outras causas modificadoras, torno a pena até aqui fixada em definitiva.

O réu poderá apelar em liberdade.

DECIDO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar FABIO MONTEIRO BATISTA, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, e substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade e multa, como disposto acima.

Em caso de descumprimento da pena alternativa, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

O réu poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 8 de dezembro de 2022.

LUIS GUILHERME VAZ DE LIMA CARDINALE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA